

1500250-54.2020.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500250-54.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-54.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225753/2020 - DEL.POL.LEME, 13537272 - DEL.POL.LEME, 4485/20/807 - DEL.POL.LEME, 2225753 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR GABRIEL TEIXEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

VITOR GABRIEL TEIXEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, em 13 de setembro de 2020, por volta das 00h53min, na Rua Juan Troia, Bairro Vila Shangrila, neste Município de Leme, traria consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) cápsulas contendo cocaína, pesando aproximadamente 7,66 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 81) e apresentou defesa prévia (fls. 86/89).

A denúncia foi recebida (fls. 64/65).

Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a

condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 14/15), comprovante de depósito judicial (fls. 82), laudo químico-toxicológico (fls. 83/85) bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha André Vinicius Fick, policial, militar, disse que viu o réu, conhecido dos meios policiais, conduzindo uma bicicleta com a mão esquerda fechada. Ele se recusou a abrir a mão após determinação. Fizeram a abordagem e o réu trazia consigo 12 porções de cocaína. Ele disse que iria vender a droga no forró da Ana. Já conhecia o réu por diversas abordagens pela rua Juan Troia, que possui diversos pontos de tráfico. Após a soltura do réu, ele novamente foi abordado.

Perante a autoridade policial, disse que "que nesta noite é componente e motorista da viatura I36416 tendo como parceiro o cabo PAES e efetuavam o patrulamento quando se depararam com indiciado que estava de bicicleta na mesma mão de direção da viatura. O depoente e seu parceiro observaram que o indiciado estava conduzindo a bicicleta com a mão esquerda fechada. O parceiro do depoente, CB PAES determinou que ele abrisse a mão por várias vezes porém o indiciado se negou e diante da negativa o depoente e seu parceiro desembarcaram da viatura e procederam a abordagem constatando que ele trazia na mão esquerda um envólucro plástico com 12 eppendorfs com cocaína além de R\$ 92,00 no bolso de sua bermuda. Quanto a posse dos pinos o indiciado afirmou que iria "fazer um dinheiro no forró da Ana". Informou ainda que havia pago R\$ 100,00 no "kit" com 12 eppendorfs e que iria efetuar a venda de alguns pinos e que iria cheirar outros. O indiciado foi encaminhado até o PS local para o exame de corpo de delito e posteriormente apresentado nesta unidade policial para as providências cabíveis"

Interrogado, o réu disse que as drogas eram para consumo. Comprou a droga no bairro Primavera e estava indo para o forro da Ana. Pagou a quantia de R\$ 100,00 pelas drogas. Tem outro processo de tráfico.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

A versão do réu, outrossim, negando a prática delitativa, não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime - quantidade, fracionamento e acondicionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico e não ao uso.

Anota-se que é sabido que usuários, comumente, não andam com razoável quantidade de drogas, justamente para não serem confundidos com traficantes. Ademais, narrou o policial André que o réu já tinha sido outras vezes abordado e, após sua soltura, foi novamente abordado em diligência referente a tráfico de drogas, respondendo a outro processo semelhante.

No mais, anoto que a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da menoridade, em atenção à súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo

33, reduzo a pena em 2/3 para fixa-la em 01 ano e 08 meses de reclusão de pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para inicio do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Fixo o regime semiaberto para inicio do cumprimento da pena. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ademais, trata-se de droga (cocaína) de grande poder viciante e degenerador de personalidade.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

A respeito, já se manifestou a jurisprudência: " APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PARCIAL ACOLHIMENTO. - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06. Contudo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e as demais circunstâncias do delito, as quais revelam não se tratar o réu de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6. Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e para, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603/SP, fixar o regime inicial semiaberto. (TJSP; Apelação Criminal 1500972-93.2019.8.26.0594; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração Criminal nº 1500469-69.2021.8.26.0540/50000 -Voto nº 2205 14 Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021). Ausentes informações acerca da condição econômica do acusado, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu VITOR GABRIEL TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 62), decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 82) nos termos do artigo 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.
Leme, 15 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA